

1500716-10.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... diversas condenações pelos crimes de roubo majorado e por outro estelionato (fls.206/209), pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, verifica-se não haver comprovado o réu ocupação lícita, pelo que aumento a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500716-10.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500716-10.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078065/2022 - DEL.POL.JANDIRA, 23759915 - DEL.POL.JANDIRA, 585/22/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2078065 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

VALDIVINO CERQUEIRA DE AMORIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de VALDIVINO CERQUEIRA DE AMORIM, devidamente qualificado nos autos. Alegou o autor que, no dia 21 de março de 2022, por volta das 14h10min, na Rua Paraíso, nº 537, Votuporim, nesta cidade e Comarca de Santana de Parnaíba, o réu obteve para si vantagem ilícita consistente em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em prejuízo de Maria Tomaz de Almeida (idosa de 81 anos), induzindo-a em erro mediante o expediente fraudulento.

1.1.) Segundo a denúncia, senhora Maria Tomaz de Almeida, idosa de 81 anos, na

ocasião dos fatos, estava em sua residência, quando um desconhecido, VALDIVINO, a chamou no portão. Este identificou-se como funcionário da Prefeitura Municipal e relatou que a razão de sua visita seria referente à cobrança da taxa de esgoto no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

1.2.) Em seguida, a vítima informou ao denunciado que precisava falar com sua filha, instante em que ele alegou conhecer sua filha e solicitou a entrega do valor, recebendo em mãos a quantia em espécie.

1.3.) Já em posse do numerário, VALDIVINO declarou que a vítima deveria ir até o banheiro efetuar a descarga do vaso sanitário enquanto ele verificaria o "relógio de água". A vítima assim o fez e, ao retornar, constatou que o suposto funcionário, ora denunciado, não mais se encontrava no local, instante em que se deu conta que havia sido vítima de um crime.

1.4.) Juntamente com a sua filha, a vítima visualizou nas câmeras de monitoramento da residência vizinha que o indivíduo havia chegado até o local em um veículo Fiat Estrada, de cor branca, placas AOG7D71. Na posse de tais informações, a ofendida e seus familiares relataram o ocorrido e os dados do automóvel à Polícia Militar, em seguida registraram os fatos na Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba no Boletim de Ocorrência nº656/2022.

1.5.) Dessa forma, os policiais militares lograram encontrar o denunciado que, ao ser abordado, confessou que foi até o imóvel e solicitou o valor conforme o relato da vítima.

1.6.) Em poder de VALDIVINO os policiais lograram encontrar a quantia de R\$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais), proveniente da conduta ilícita, a qual foi prontamente restituída à ofendida.

1.7.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 171, § 4º, do Código Penal.

2.) Consta dos autos o inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.07/08), o boletim de ocorrência (fls.09/12), o auto de exibição, apreensão e entrega da res (fls.18) e o auto de exibição e apreensão do veículo (fls.19).

3.) Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação; mas, a decisão de fls.179/180 manteve o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.231/233).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que estava na frente da residência da vítima para ajudar um amigo, do qual não se recordava do endereço, sendo por esta contratado para realizar um serviço na caixa de esgoto e na calçada do imóvel. Aduziu ter recebido R\$ 460,00 da vítima como parte do pagamento e que retornaria no dia seguinte para executar o serviço. Contudo, a filha da vítima, descontente com a negativa do réu em devolver o dinheiro, o denunciou à autoridade policial (fls.234).

6.) Em alegações finais orais, o autor pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu a fixação acima do mínimo em razão dos maus antecedentes, a exasperação pela multirreincidência, bem como pela aplicação da causa de aumento, pois o crime foi cometido contra pessoa idosa. Em seguida, pugnou pela fixação do regime inicial semiaberto em razão da multirreincidência. Por fim, defendeu a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade (fls.235/238).

7.) O réu, por memoriais, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto

probatório; subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade (fls.241/246).

Este é o sucinto relatório.
FUNDAMENTO.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou constatado, à exaustão, que o réu obteve para si vantagem ilícita consistente em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em prejuízo de Maria Tomaz de Almeida (idosa de 81 anos), induzindo-a em erro mediante o expediente fraudulento.

10.) A materialidade do delito restou comprovada à exaustão pelo auto de prisão em flagrante (fls.07/08), pelo boletim de ocorrência (fls.09/12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega da res (fls.18) e pelo auto de exibição e apreensão do veículo (fls.19), a par da prova oral.

11.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontá-la na direção do réu, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Senão vejamos.

11.1.) A vítima, ouvida às fls.231, aduziu que o réu se apresentou como funcionário da Sabesp solicitando R\$ 650,00 para ele comprar areia, cimento e pedra, tendo ela solicitado que o réu aguardasse o retorno de sua filha. Em seguida, o réu demonstrou que estava em uma ligação com a filha da vítima e que ela poderia lhe dar o dinheiro. Enquanto ela contava o dinheiro e colocava no braço do sofá, o réu foi pegando as notas e, em seguida, solicitou que ela desse descarga no banheiro, momento em que ele se evadiu do local. Pouco tempo depois sua filha chegou do trabalho, avistou o veículo nas câmeras e passou as informações de identificação aos policiais. Por fim, acrescentou que o dinheiro foi parcialmente devolvido, restando um prejuízo de R\$ 150,00.

11.2.) Wander, policial militar, ouvido às fls. 232, narrou que foram informados pela filha da vítima que o réu havia obtido vantagem ilícita induzindo sua genitora em erro. Em seguida, se dirigiram até a residência do réu e enquanto eles aguardavam, o réu chegou com seu veículo. Indagado, o réu negou a prática criminosa aduzindo que havia executado um serviço na residência da vítima, tendo, posteriormente, confessado informalmente que havia obtido dinheiro da vítima induzindo-a em erro, sob o fundamento de ser necessário realizar um serviço no imóvel, e se evadido do local. Em revista pessoal, foram localizados aproximadamente R\$ 500,00. Nesta toada, temos o depoimento de Júlio César, também policial militar, ouvido às fls.233, tendo este acrescentado que a filha da vítima reconheceu o réu e seu veículo.

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo crime de estelionato, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

13.) Outrossim, incide no caso concreto a majorante do estelionato, eis que o crime foi cometido contra vítima idosa, com 81 anos à época dos fatos, o que torna o indivíduo mais suscetível à práticas ilícitas e reprováveis.

DECIDO.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu VALDIVINO CERQUEIRA DE AMORIM como incurso no Art. 171, § 4º, do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser regular, com nada além dos elementos contidos no tipo.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que no presente caso o réu, além de ser reincidente específico, ostenta diversas condenações pelos crimes de roubo majorado e por outro estelionato (fls.206/209), pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, verifica-se não haver comprovado o réu ocupação lícita, pelo que aumento a pena mínima em 06 meses. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, VALDIVINO, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio. A covardia do ato foi transportada para o interrogatório, quando o réu mentiu em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar injustamente terceiros, aduzindo ter recebido o dinheiro da vítima como parte do pagamento dos serviços que ele realizaria no imóvel daquela, revelando grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comestíveis da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obtemperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito

de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaque que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Na espécie, nada de excepcional a ser considerado.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram elevadas consequências à vítima que experimentou um prejuízo de R\$ 150,00, valor que seria utilizado para alimentar-se durante a semana santa, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

h) Comportamento da vítima: É o exame do fato de acordo com a conduta da vítima. No presente caso, entendo que há contribuição da vítima para a prática do crime.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, e pagamento de 36 dias-multa, esta no mínimo legal.

16.) Agravantes e atenuantes: o réu é reincidente específico (fls.206/209), pelo que exaspero sua pena em 1/5, fixando-a em 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e pagamento de 43 dias-multa, na forma acima descrita.

17.) Causas de aumento ou diminuição de pena: presente a causa de aumento, este deve se dar no patamar máximo em razão da vulnerabilidade exacerbada da vítima, a qual constava com 81 anos à época dos fatos. Assim, fixo a pena em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 83 dias-multa, na forma retro.

18.) Ante o exposto e mais que dos autos consta, fixo a pena de VALDIVINO CERQUEIRA DE AMORIM em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 83 dias-multa, na forma retro.

19.) Regime de cumprimento de pena: fechado, pois, reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, pelo que necessário que inicie no regime mais severo visando nova tentativa de ressocialização.

20.) Substituição da pena: impossível, pois, conquanto o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis e a pena fixada supera o patamar legal.

21.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, pois, em razão da reincidência, a manutenção da prisão preventiva se torna imprescindível para a garantia da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa. Outrossim, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA